

MIOR AMIRUL AZRAF BIN ABDUL AIJIK

lwn

NOORSIATULAINI BINTI MOHD RODZI

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Abas bin Nordin (Ahli Panel) Pada 27 Mac 2024 / 18 Zulkaedah 1445H]

Kes Permohonan No: 2309-A0110-452-0093

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Notis Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Pegum Syarie Pemohon: -Tiada-

Pegum Syarie Responden: -Tiada-

ALASAN PENGHAKIMAN RINGKAS

- [1] Permohonan ini difailkan oleh Pemohon melalui Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bertarikh 21/9/2023 untuk mendapatkan suatu Kebenaran Melanjutkan Tempoh Masa Memfailkan Notis Rayuan bagi keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (*selepas ini dirujuk sebagai "YA Hakim Bicara"*) dalam Kes Mal No.: 2305-H0610-113-0304 disebabkan kegagalan untuk berbuat demikian dalam tempoh yang sepatutnya.
- [2] Fakta menunjukkan keputusan YA Hakim Bicara telah diberikan pada 3/10/2023. Ini bermakna tempoh 14 hari sebagaimana yang diperuntukkan dalam seksyen 139(4) *Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri*

Selangor) 2003] berakhir pada 16/10/2023. Permohonan ini pula telah difailkan pada 21/9/2023 selepas

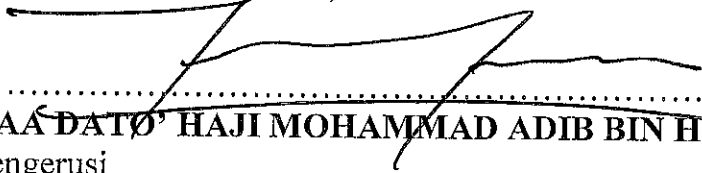
- [3] Pihak Responden telah memfailkan affidavit jawapan pada 10/10/2023 namun kedua-dua pihak tidak memfailkan apa-apa hujahan. Pemohon pula pada 28/2/2023 ada memaklumkan kepada Mahkamah untuk tidak lagi berhasrat meneruskan rayuannya namun tidak memfailkan apa-apa Notis Penarikan Balik Kes.
- [4] Berdasarkan ketidakhadiran P setelah Notis Tangguhan Amaran dikeluarkan, maka kami bersetuju untuk membatalkan kes ini.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, afidavit serta ketidakhadiran pihak-pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut;

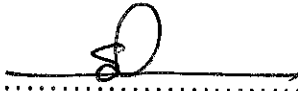
Permohonan Pemohon **DIBATALKAN**.

Penghakiman ini diberikan oleh;


.....
1. **YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi

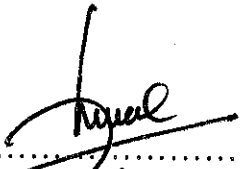
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;


.....
2. **YA DATO' HAJI MOHD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh;


.....
3. **YA DATO' HAJI ABAS BIN NORDIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

